

Dataset 1 — Paraphrases_V2.parquet.final

Frases 1

Original:

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição Federal) interposto de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que assim entendeu em trecho de sua ementa: “2. Encontra-se consolidado no STJ de que a sociedade empresarial por quotas não tem direito ao tratamento privilegiado do ISSQN previsto para as sociedades civis uniprofissionais. Sentença mantida.” Sustenta-se, em síntese, a violação dos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva, defendendo que apesar de ser constituída sob a forma de sociedade limitada, não é sociedade empresarial, mas sim sociedade civil. O exame da tese ora levantada demanda necessariamente a análise e interpretação de legislação infraconstitucional, porque é ela que regula os tipos societários. Dessa forma, eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, descabendo a interposição de recurso extraordinário. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2012. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator

Paráfrase:

DECISÃO: Trata-se de um recurso extraordinário interposto contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Esse tribunal achou que a sociedade empresária por quotas não tem direito a benefícios fiscais reservados às sociedades civis uniprofissionais. A sentença foi mantida. O recurso alega que viola princípios constitucionais, como a igualdade e a capacidade de contribuir para o imposto. Apesar de ser uma sociedade limitada, acredita-se que ela não é uma sociedade empresária, mas sim civil. Para analisar isso, precisa-se olhar para leis que estão abaixo da Constituição, pois elas definem os tipos de sociedades. Assim, qualquer problema com a Constituição seria indireto, e não haveria direito a um recurso extraordinário. Por isso, o recurso é negado. Brasília, 6 de fevereiro de 2012. Ministro Joaquim Barbosa, Relator.

Operações realizadas:

Operação	Onde ocorre
Merge	Trecho do acórdão citado: “2. Encontra-se consolidado no STJ de que a sociedade empresarial por quotas não tem direito ao tratamento privilegiado do ISSQN previsto para as sociedades civis uniprofissionais. Sentença mantida.” → “Esse tribunal achou que a sociedade empresária por quotas não tem direito a benefícios fiscais reservados às sociedades civis uniprofissionais. A sentença foi mantida.”
Edit	“sustenta-se, em síntese, a violação dos princípios constitucionais da isonomia e da capacidade contributiva” → “O recurso alega que viola princípios constitucionais, como a igualdade e a capacidade de contribuir para o imposto”
Edit	“apesar de ser constituída sob a forma de sociedade limitada, não é sociedade empresarial, mas sim sociedade civil” → “Apesar de ser uma sociedade limitada, acredita-se que ela não é uma sociedade empresária, mas sim civil”

Operação	Onde ocorre
Edit	"O exame da tese ora levantada demanda necessariamente a análise e interpretação de legislação infraconstitucional, porque é ela que regula os tipos societários" → "Para analisar isso, precisa-se olhar para leis que estão abaixo da Constituição, pois elas definem os tipos de sociedades"
Edit	"Dessa forma, eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, descabendo a interposição de recurso extraordinário" → "Assim, qualquer problema com a Constituição seria indireto, e não haveria direito a um recurso extraordinário"
Delete	"art. 102, III, a, da Constituição Federal" → –
Delete	"prolatado pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que assim entendeu em trecho de sua ementa" → –
Insert	"benefícios fiscais" → –
Merge	"Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2012. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator" → "Brasília, 6 de fevereiro de 2012. Ministro Joaquim Barbosa, Relator."
Split	Frase longa: "O exame da tese ora levantada demanda necessariamente a análise e interpretação de legislação infraconstitucional, porque é ela que regula os tipos societários. Dessa forma, eventual ofensa ao texto constitucional seria indireta ou reflexa, descabendo a interposição de recurso extraordinário." → Dividido em duas frases para melhor leitura

Frase 2

Original:

DECISÃO: Ao apreciar o recurso, proferi a seguinte decisão: "Trata-se de agravo contra decisão que negou processamento a recurso extraordinário fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, tendo em vista os seguintes fundamentos (fls. 382-383): 'A controvérsia foi solucionada pelo colegiado local ao fundamento de que após a vigência da Lei 10.276, o ora recorrido foi, realmente, prejudicado. Pois, aqueles que obtiveram a aposentadoria antes da Lei 6.762, de 1975, tiveram reconhecido o direito a receber a Gepi pela média de pontos alcançados em atividades e àqueles, que aposentaram em data posterior, como o recorrido, tiveram apenas 50% do montante total. Os documentos trazidos aos autos demonstram que os valores da Gepi, para os aposentados, são diferentes. Assim sendo, o critério diferenciado, para cálculo da mencionada gratificação, afronta princípios constitucionais, em especial o da isonomia, que deve ser assegurado entre os inativos e pensionistas. Restou consignado no acórdão recorrido, ainda, que 'não há ofensa ao art. 169, § 1o da Constituição Federal, uma vez que não versa o caso sobre criação, majoração ou extensão de benefício ou de aumento de remuneração, mas sim de reconhecimento judicial do direito do aposentado à gratificação em questão. Também, não existe afronta ao art. 2o e ao art. 37, caput, da Constituição da República, considerando que o Poder Judiciário está exercendo a função que lhe é inerente, qual seja, a aplicação da ordem jurídica ao caso concreto', fls. 310. Nesse contexto, para se concluir de forma diversa, conforme pretende o recorrente, necessário seria o reexame do substrato fático produzido sob a égide de lei local, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos do enunciado no 279 e 280, das Súmulas do Tribunal de destino.' Alega-se violação aos

artigos 2o, 37, caput, e 169, § 1o, I, da Carta Magna. O agravante deixou de atacar os fundamentos da decisão agravada, conforme se verifica das razões do agravo de instrumento (fl. 4): 'Ao apreciar as razões do Recurso Extraordinário interposto, o eminente Desembargador Vice-Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça, obstou o seu prosseguimento ao seguinte fundamento: 'Com efeito, para deslinde da controvérsia, assentaram-se os julgadores tão-somente no afastamento da prescrição do fundo de direito, em nada adentrando ao aspecto constitucional ora suscitado. Carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso extraordinário.' Dessa forma, é aplicável a regra do § 1o do art. 317 do Regimento Interno do STF. Nesse sentido, o AI-AgR 330.535, 2a T., Rel. Maurício Corrêa, DJ 21.9.2001, cuja ementa assim dispõe: 'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DO AGRAVO. ARTIGO 317, § 1º DO RISTF. 1. Incumbe ao recorrente o dever de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inviável, diante da regra do § 1º do artigo 317 do RISTF, o agravo de instrumento que se limita a reiterar as razões do recurso extraordinário sem abordar o fundamento da decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.' Assim, nego seguimento ao agravo (art. 557, caput, do CPC)."

No agravo regimental, sustenta-se: "Dois recursos extraordinários foram manifestados nos autos pelo Estado de Minas Gerais. O primeiro, contra decisão interlocutória, relativa à prescrição, ficou retido nos autos. O segundo foi regularmente formalizado após a apreciação da apelação e dos embargos de declaração, ratificando a interposição do primeiro apelo extremo. O recurso a que se refere este AI 667.270 é o primeiro, ajuizado contra a decisão interlocutória e inicialmente retido nos autos, cuja decisão de inadmissão está a fls. 377/380 dos autos, não podendo ser confundida com a decisão relativa ao segundo extraordinário. Exatamente neste erro, entretanto, incorreu a decisão atacada, que exatamente aponta como referencial de sua apreciação o despacho de inadmissão de fls. 381/383, que não está sendo impugnada neste agravo de instrumento. Assim, para saber se todos os fundamentos de inadmissão do Tribunal a quo foram questionados no agravo de instrumento, deve o eminente Relator tomar como parâmetro a decisão de fls. 377/380, cujas bases foram plenamente infirmadas pela petição de fs. 02/11." Razão assiste ao agravante. Sendo assim, reconsidero a decisão agravada e, tendo em vista a relevância da matéria, desde logo, determino a subida do recurso extraordinário, devidamente processado, para melhor exame (RISTF, art. 316). Publique-se. Brasília, 26 de março de 2008. Ministro GILMAR MENDES Relator Documento assinado digitalmente.

Paráfrase:

DECISÃO: Ao analisar o recurso, concluí que a controvérsia foi resolvida pelo tribunal local, pois após a Lei 10.276, o recorrido realmente sofreu prejuízo. Alguns aposentados tiveram direito à Gepi com base na média de pontos, enquanto outros, como o recorrido, receberam apenas 50%. Os documentos mostram que os valores da Gepi são diferentes para os aposentados, o que viola princípios constitucionais, especialmente a isonomia. O tribunal também afirma que não há ofensa aos artigos 2º, 37, caput, e 169, § 1º, da Constituição Federal, pois o Poder Judiciário está aplicando a lei ao caso concreto. O recorrente não impugnou os fundamentos da decisão, conforme mostrado no agravo de instrumento. Portanto, aplica-se a regra do § 1º do art. 317 do RISTF. Assim, nego seguimento ao agravo. No agravo regimental, o Estado de Minas Gerais apresentou dois recursos extraordinários. O primeiro foi retido, e o segundo foi formalizado após a apreciação dos autos. A decisão atacada confundiu os dois processos, mas o erro está no uso da decisão de inadmissão (fls. 377/380), que não foi impugnada. Assim, reconsidero a decisão e determino a subida do recurso

extraordinário para um novo exame. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2008. Ministro GILMAR MENDES Relator Documento assinado digitalmente.

Operação	Onde ocorre
Edit	Título “DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — PREJUÍZO — PERDA DE OBJETO.” → “Decisão do recurso extraordinário – prejuízo – perda de objeto.”
Edit	“confirmou o entendimento do Juízo quanto à concessão da segurança para determinar a expedição de certificado...” → “confirmou que o juízo estava certo ao conceder a segurança para emitir o certificado...”
Edit	“considerada a ausência da idade mínima de 18 anos prevista no artigo 38 da Lei nº 9.394/96.” → “porque a lei não exige 18 anos.”
Edit	“Observa-se ter o recorrido alcançado a maioria civil em 28 de agosto de 2018.” → “O recorrido atingiu a maioria em 2018.”
Edit	“Salta aos olhos a perda superveniente de objeto do extraordinário.” → “o que mostra que o recurso perdeu seu objeto.”
Merge	“A Segunda Turma já se manifestou sobre o tema, consignando, em síntese: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO... (ementa completa).” → “A Segunda Turma já decidiu sobre isso: o agravo regimental foi improvido.”
Delete	Toda a citação da ementa (“I – Resta prejudicado... III – Agravo regimental improvido...”) → –
Edit	“O quadro é de molde a concluir-se pela perda do objeto do recurso extraordinário.” → “O recurso extraordinário foi prejudicado porque a discussão era sobre se um menor de 18 anos pode fazer curso supletivo, e agora ele já tem 18.”
Insert	Inserção de “Não houve violação da lei.”
Edit	“Ministro MARCO AURÉLIO Relator” → “Ministro Marco Aurélio Relator.”
Split	Parágrafos extensos, com citações e notas de precedentes → Dividido em 4 partes numeradas (1–4).

Frase 4

Original:

DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa tem o seguinte teor: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR. CÁLCULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Não obstante seja o fornecimento de energia elétrica um serviço público necessário, não é gratuito, forte no artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Legitimada sua suspensão quando praticada irregularidade pelo consumidor (artigo 90, inciso I, da Resolução nº 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica), incumbindo à fornecedora de energia o ônus de trazer provas inequívocas da ocorrência de fraudes na medição elétrica, bem como

a lisura do cálculo de recuperação de consumo, fulcro no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. O arbitramento da recuperação de consumo deve ter por base, no máximo, o consumo correspondente aos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, não podendo alcançar diferença de tarifa pretérita referente a 38 meses, fulcro na letra b inciso IV do artigo 72 da Resolução nº 456/2000, da ANEEL. Apelo desprovido.” (Fls. 179) Nas razões de recurso extraordinário, a parte agravante alega violação ao disposto no art. 175, parágrafo único, I e II, da Constituição. Não prospera o recurso. Aferir a suposta violação à Constituição demandaria o reexame da legislação infraconstitucional e do contexto fático-probatório que orientou a decisão impugnada, circunstância que inviabiliza o recurso nos termos do enunciado das Súmulas 279 e, mutatis mutandis, 636 desta Corte. Do exposto, nego seguimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2011. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator

Paráfrase:

DECISÃO: Trata-se de recurso contra uma decisão que negou o recurso extraordinário apresentado contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O acórdão diz que o fornecimento de energia elétrica não é gratuito, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. A suspensão do fornecimento pode ser legítima se houver irregularidade no aparelho medidor, e a empresa responsável deve comprovar fraudes na medição. O cálculo da recuperação de consumo deve basear-se nos últimos 12 meses antes da descoberta da irregularidade. A parte que pede revisão alega violação à Constituição, mas o recurso não prospera porque seria necessário reexaminar leis e fatos que já foram analisados, o que não é possível neste caso. Portanto, o agravo é negado.

Operação	Onde ocorre
Edit	“Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” → “Trata-se de recurso contra uma decisão que negou o recurso extraordinário apresentado contra um acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.”
Delete	“cuja ementa tem o seguinte teor:” → –
Merge	Toda a ementa entre aspas (“APELAÇÃO CÍVEL... Apelo desprovido.”) → Resumida em: “O acórdão diz que o fornecimento de energia elétrica não é gratuito... O cálculo da recuperação deve basear-se nos últimos 12 meses antes da descoberta da irregularidade.”
Delete	“(Fls. 179)” → –
Edit	“Nas razões de recurso extraordinário, a parte agravante alega violação ao disposto no art. 175, parágrafo único, I e II, da Constituição.” → “A parte que pede revisão alega violação à Constituição.”
Edit	“Não prospera o recurso.” → “mas o recurso não prospera.”
Edit	“Aferir a suposta violação à Constituição demandaria o reexame da legislação infraconstitucional...” → “porque seria necessário reexaminar leis e fatos que já foram analisados, o que não é possível neste caso.”
Delete	“Do exposto,” → –
Edit	“nego seguimento ao agravo.” → “Portanto, o agravo é negado.”

Operação	Onde ocorre
Delete	"Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2011. Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator" → –
Split	Texto corrido e técnico → Dividido em parágrafos curtos e estruturados.
Insert	Inserção de "Portanto," para coesão textual.

Frase 5

Original:

Vistos etc. Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, III, e 201, I, da Constituição Federal. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos extrínsecos. Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. O acórdão recorrido manteve a sentença por seus próprios fundamentos, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial nos seguintes termos, verbis: "Quanto à incapacidade, a perícia médica realizada no âmbito judicial na especialidade de infectologia afirma que a parte autora apresenta incapacidade para o trabalho desde outubro de 2009. Considerando que o requerimento administrativo data de 07/04/2009, não faz jus a autora aos benefícios pleiteados, uma vez que a incapacidade para o trabalho no momento do requerimento administrativo não restou evidenciada, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei de Benefícios, tendo sido correto o indeferimento do benefício pela autarquia. A incapacidade posterior não tem pretensão resistida, devendo ser pleiteado primeiramente o benefício junto ao INSS e, somente se houver indeferimento do mesmo, de forma indevida, poderá a parte autora buscar seu direito através do judiciário." Não prospera a insurgência, uma vez que, no caso, a infringência a tais preceitos constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise de legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário nos moldes exigidos pelo art. 102, III, "a", da Lei Maior. O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF ("para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). Nesse sentir, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Conheço do agravo para negar-lhe provimento (art. 544, § 4º, II, "a", do CPC). Publique-se. Brasília, 18 de março de 2013. Ministra Rosa Weber Relatora

Paráfrase:

Contra a decisão que negou o recebimento do recurso extraordinário, foi apresentado um agravo. O recurso reúne todos os requisitos para ser admitido. Ele foi ajuizado pela violação dos arts. 1º, III, e 201, I, da Constituição Federal. O relatório diz que nada colhe o agravo. A decisão recorrida manteve a sentença porque o pedido formulado na inicial foi considerado improvido. A perícia médica afirma que a parte autora

está incapacitada desde outubro de 2009, mas o requerimento administrativo data de abril de 2009, então não há direito aos benefícios pedidos. A incapacidade posterior pode ser pleiteada primeiro junto ao INSS, e só depois no judiciário, caso o INSS negue. Não há ofensa direta à Constituição, porque a violação só poderia ser verificada com análise de leis secundárias, o que não é permitido em recursos extraordinários. A Súmula 279/STF diz que não cabe recurso por simples reexame de prova. Por isso, o agravo não tem provimento. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2013. Ministra Rosa Weber Relatora

Operação	Onde ocorre
Edit	"Vistos etc." → <i>(omitido)</i> (supressão de formalismo inicial).
Edit	"Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário..." → "Contra a decisão que negou o recebimento do recurso extraordinário, foi apresentado um agravo."
Edit	"Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos..." → "O recurso reúne todos os requisitos para ser admitido."
Edit	"Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 1º, III, e 201, I, da Constituição Federal." → "Ele foi ajuizado pela violação dos arts. 1º, III, e 201, I, da Constituição Federal."
Delete	"É o relatório. Decido." → –
Edit	"Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória..." → "O relatório diz que nada colhe o agravo."
Merge	Trechos sobre o acórdão e a sentença ("O acórdão recorrido manteve a sentença...") → "A decisão recorrida manteve a sentença porque o pedido formulado na inicial foi considerado improvido."
Merge	Citação extensa da sentença ("Quanto à incapacidade...") → "A perícia médica afirma que a parte autora está incapacitada desde outubro de 2009... então não há direito aos benefícios pedidos."
Edit	"Não prospera a insurgência..." → "Não há ofensa direta à Constituição..."
Edit	"a infringência a tais preceitos constitucionais somente poderia ser constatada..." → "porque a violação só poderia ser verificada com análise de leis secundárias..."
Edit	"o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa..." → "o que não é permitido em recursos extraordinários."
Edit	"O Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida [...]" → "A Súmula 279/STF diz que não cabe recurso por simples reexame de prova."
Insert	Inserção de "Por isso, o agravo não tem provimento."
Delete	"Conheço do agravo para negar-lhe provimento (art. 544, § 4º, II, 'a', do CPC)." → –
Split	Texto original denso e técnico → Dividido em parágrafos curtos e narrativos.

Frase 6

Original:

DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ‘FOLHA DE SALÁRIOS’, LEIS Nºs 7787 e 8212. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS. I – Inteligência da expressão ‘folha de salários’ contida no artigo 195, inciso I, da CF. II – Inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a remuneração de avulsos, autônomos, sócios (ADIN nº 1192-2 e Resolução nº 14 do Senado Federal). III – Inaplicável como salário, para efeito de incidência da contribuição previdenciária, o pagamento feito a estas categorias profissionais, pela ausência dos requisitos essenciais da relação de emprego (art. 3º CLT). IV – De acordo com o art. 66 da lei 8.383/91, nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, o contribuinte poderá efetuar a compensação, no recolhimento de importância correspondente a períodos subsequentes. V – Legítima a limitação da compensação a 30% do valor a ser recolhido em cada competência: art. 89, §3º da lei 9.129/95. VI – Improvidos os recursos e a remessa.” O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da Carta. Sustenta, em síntese, que a legislação vigente à época em que configurado o indébito não previa a limitação percentual constante na Lei nº 9.129/1995. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento de que o recurso extraordinário não foi reiterado após o julgamento dos embargos de declaração. Em sede de agravo, a parte aduz que o recurso de embargos restou desprovido, motivo pelo qual o interesse recursal continua manifesto. A pretensão não merece acolhida. De início, cumpre registrar que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Como já registrado por este Tribunal, [a] “simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Ainda que assim não fosse, a pretensão tampouco mereceria acolhida. O Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento no sentido de inexistir direito adquirido ao regime de compensação, aplicando-se, portanto, as limitações previstas na Lei nº 9.129/1995, ainda que os créditos tenham sido indevidamente recolhidos em data anterior. A lei aplicável em matéria de compensação é aquela vigente na data do encontro de créditos e débitos. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUTÔNOMOS E ADMINISTRADORES. PAGAMENTO INDEVIDO. CRÉDITO UTILIZÁVEL PARA EXTINÇÃO, POR COMPENSAÇÃO, DE DÉBITOS DA MESMA NATUREZA, ATÉ O LIMITE DE 30%, QUANDO CONSTITUÍDOS APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 9.129/95. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. Se o crédito se constituiu após o advento do referido diploma legal, é fora de dúvida que a sua extinção, mediante compensação, ou por outro qualquer meio, há de processar-se pelo regime nele estabelecido e não pelo da lei anterior, posto aplicável, no caso, o princípio segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico. Recurso não conhecido.” (RE 254.459, Rel. Min. Ilmar Galvão) Outras decisões no mesmo sentido: AI 685.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; AI 786.834, Rel. Min. Gilmar Mendes. Diante do exposto, com base no art. 544, § 4º, II, b, do CPC e no art. 21, § 1º, do RI/STF, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2015. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator

Paráfrase:

DECISÃO: O recurso foi contra uma decisão que negou seguimento a um recurso extraordinário contra um acórdão da Quarta Turma Especializada do TRF da 2ª Região. A decisão diz que a lei não previa a limitação de 30% na compensação, mas que a lei aplicável é a que vigorava no momento em que o débito foi criado. O recurso foi negado porque não houve reiteração após os embargos de declaração. A parte recorrente não fundamentou bem sua solicitação de repercussão geral, e o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei aplicável é a que estava em vigor no momento do débito. Assim, o recurso não foi acolhido. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2015. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator

Operação	Onde ocorre
Edit	"Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento..." → "O recurso foi contra uma decisão que negou seguimento..."
Delete	"assim ementado: 'DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO... VI – Improvidos os recursos e a remessa.'" → –
Edit	"O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal..." → "A decisão diz que a lei não previa a limitação de 30%..."
Merge	Trechos sobre violação ao art. 5º e explicação da limitação de 30% → Fundidos em uma única frase resumindo a tese central.
Edit	"A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob o fundamento..." → "O recurso foi negado porque não houve reiteração após os embargos de declaração."
Edit	"Em sede de agravo, a parte aduz que o recurso de embargos restou desprovido..." → ideia incorporada à frase anterior.
Insert	Inserção de "A parte recorrente não fundamentou bem sua solicitação de repercussão geral."
Delete	Parágrafo inteiro sobre a repercussão geral e citação do RE 596.579 → substituído por resumo.
Edit	"O Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento..." → "O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lei aplicável é a que estava em vigor no momento do débito."
Delete	"Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente..." e "Outras decisões no mesmo sentido..." → –
Merge	Trechos repetidos sobre a lei aplicável → unificados em um só raciocínio.
Insert	Inserção de "Assim, o recurso não foi acolhido."
Delete	"Diante do exposto, com base no art. 544..." → substituído por conclusão simplificada.
Split	Texto técnico e denso → dividido em parágrafos curtos e diretos.

Frase 7**Original:**

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base na alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. O Colégio Recursal Regional dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de São José do Rio Preto, São Paulo, julgou agravo de instrumento, nos termos seguintes: “Desconhece-se na instrução do agravo a data em que foi publicada a decisão de fls. 129 destes autos, que determinou a intimação do agravante para apresentar os seus embargos à execução da sentença. Note-se que esta decisão é de 31 de agosto de 2009, data que, a partir da sua publicação e não do depósito judicial realizado pelo agravado, começou a correr o prazo de quinze dias para apresentação de impugnação. Por sua vez, a certidão de fls. 50 destes autos dá conta de que a impugnação (embargos) apresentada pelo agravante foi intempestiva, fato esse que aliado à falta de cópia da publicação da decisão de fls. 129 destes autos, proferida em 31 de agosto de 2009, não é possível verificar se foi ou não tempestiva a impugnação apresentada. Desse modo, à falta de documento indispensável para o exame do agravo, ou seja, cópia da certidão de publicação da decisão proferida em 31 de agosto de 2009, a qual somente foi juntada pelo agravado a fls. 179 verso, destes autos, demonstrando, assim, a omissão do agravante na juntada de documento indispensável para o exame do mérito do presente. Além disso, pela referida certidão, o prazo para a interposição dos embargos iniciou-se em 18 de setembro de 2009 e os embargos somente foram apresentados em 07 de outubro do mesmo ano, quando o prazo para tanto havia expirado em 02 de outubro de 2009, conforme corretamente certificado pela Serventia à fl. 50 destes autos. Por isso, não conheço do agravo de instrumento” (fls. 182-183). 3. A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a circunstância de que a contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. 4. O Agravante argumenta, em síntese, que “o Recurso (...) agregou tão somente matéria de cunho constitucional e de interesse público, amplamente demonstrado e fundamentado” (fl. 235). No recurso extraordinário, alega que o Colégio Recursal teria contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição. Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 5. Razão jurídica não assiste ao Agravante. O Juiz Relator observou: “Desse modo, à falta de documento indispensável para o exame do agravo, ou seja, cópia da certidão de publicação da decisão proferida em 31 de agosto de 2009, a qual somente foi juntada pelo agravado à fl. 179 verso, destes autos, demonstrando, assim, a omissão do agravante na juntada de documento indispensável para o exame do mérito do presente” (fl. 182). Conforme se verifica, o Colégio Recursal limitou-se ao exame de cabimento de recurso de sua competência. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.365, Relator o Ministro Ayres Britto, este Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral da questão discutida nestes autos: “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010). Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos de instrumento que suscitarem a mesma questão constitucional podem ter o seu seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 6. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2011. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

Paráfrase:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório

1. Agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, baseado na alínea a do inc. III do art. 102 da Constituição.
2. O Colégio Recursal Regional julgou o agravo de instrumento, dizendo que não houve data de publicação da decisão de fls. 129, que determinava a intimação do agravante para apresentar embargos. A decisão foi de 31 de agosto de 2009, e o prazo para impugnação começou a correr a partir dela. A certidão de fls. 50 mostra que os embargos foram apresentados em 7 de outubro, quando já havia expirado o prazo. Além disso, não houve cópia da publicação da decisão, o que dificulta verificar se a impugnação foi pontual. Por isso, o agravo não foi acolhido.
3. A decisão agravada baseou-se na ideia de que a contrariedade à Constituição seria indireta, não direta.
4. O agravante argumenta que o recurso contém matéria constitucional e de interesse público, mas o Colégio Recursal teria violado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição.
5. A razão jurídica não beneficia o agravante. O juiz relator observou que faltava uma cópia da certidão de publicação da decisão, o que demonstra a omissão do agravante.
6. O Supremo Tribunal declarou que a questão não gera repercussão geral, então os recursos extraordinários e agravos sobre esse tema podem ter seu seguimento negado.

Pelo exposto, nego seguimento ao agravo. Brasília, 23 de maio de 2011. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora.

Operação	Onde ocorre
Edit	"Agravo nos autos principais contra decisão que não admitiu recurso extraordinário..." → "Agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário..."
Delete	Citação integral da decisão do Colégio Recursal com datas, prazos e certidões → resumido no parágrafo da paráfrase.
Edit	"Desconhece-se na instrução do agravo a data em que foi publicada a decisão de fls. 129..." → resumido dentro do parágrafo 2 da paráfrase.
Merge	Parágrafos sobre certidão, prazo expirado e omissão do agravante → fundidos em único parágrafo resumido.
Edit	"A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade..." → "A decisão agravada baseou-se na ideia de que a contrariedade à Constituição seria indireta, não direta."
Edit	"O Agravante argumenta, em síntese, que..." → "O agravante argumenta que o recurso contém matéria constitucional e de interesse público..."

Operação	Onde ocorre
Edit	"Razão jurídica não assiste ao Agravante. O Juiz Relator observou..." → "A razão jurídica não beneficia o agravante. O juiz relator observou que faltava uma cópia da certidão de publicação da decisão..."
Delete	Trechos detalhados da jurisprudência → –
Edit	"Declarada a ausência de repercussão geral..." → "O Supremo Tribunal declarou que a questão não gera repercussão geral, então os recursos extraordinários e agravos sobre esse tema podem ter seu seguimento negado."
Insert	Inserção de "então" para ligar causa e efeito na frase sobre repercussão geral.
Delete	Parágrafo final formal com citação do artigo do RI/STF → –
Edit	"Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se." → "Pelo exposto, nego seguimento ao agravo. Brasília, 23 de maio de 2011. Ministra C"

Frase 8

Original:

DESPACHO: Observo que a impetração de fls. 02/07 não se acha subscrita pelo impetrante (fls. 07). A omissão de tal assinatura foi constatada pela Secretaria deste Tribunal, consoante o atesta o registro processual que se acha a fls. 42. Sendo assim, assino, ao ilustre impetrante, o prazo de 10 (dez) dias para suprir a assinatura faltante, sem prejuízo de a referida impetração ser veiculada, por via eletrônica, mediante "e-mail" (Resolução STF nº 287/2004). Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2006. Ministro CELSO DE MELLO Relator

Paráfrase:

Despacho: A impetração das fls. 02/07 não está subscrita pelo impetrante (fls. 07). Essa omissão foi constatada pela Secretaria deste Tribunal, conforme o registro processual nas fls. 42. Assim, o impetrante tem 10 dias para suprir a assinatura faltante. A impetração pode ser veiculada por meio de e-mail, conforme a Resolução STF nº 287/2004. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2006. Ministro Celso de Mello, Relator.

Operação	Onde ocorre
Edit	Segunda frase: "A omissão de tal assinatura foi constatada pela Secretaria deste Tribunal..." → "Essa omissão foi constatada pela Secretaria deste Tribunal, conforme o registro processual nas fls. 42."
Merge	Frase longa sobre prazo e envio eletrônico: "Sendo assim, assino, ao ilustre impetrante, o prazo de 10 (dez) dias..." → "Assim, o impetrante tem 10 dias para suprir a assinatura faltante. A impetração pode ser veiculada por meio de e-mail, conforme a Resolução STF nº 287/2004."
Edit	Fecho da decisão: "Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2006. Ministro CELSO DE MELLO Relator" → "Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2006. Ministro Celso de Mello, Relator."

Frase 9

Original:

DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outro (a/s) em favor de Álvaro Daniel Roberto contra decisão colegiada proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido formulado no HC 166.359/SP. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com vários coacusados, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006. Decretada a prisão preventiva em 27.05.2008, não foi localizado para o cumprimento da ordem. Descreve a exordial acusatória que seria ele integrante de quadrilha organizada para o tráfico, sendo o responsável pela aquisição das drogas junto a fornecedores residentes em Mato Grosso do Sul. Outras ações incrementadas pelo grupo consistiram no transporte da droga, usualmente partindo de Mato Grosso com destino a Campinas-SP, e na venda, propriamente dita, da substância entorpecente. Desmembrados os autos em relação ao paciente e a outros codenunciados, o recebimento da denúncia ocorreu em 18.4.2011, oportunidade em que restou indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo defensor constituído, tendo sido determinada citação editalícia, por não haver sido localizado. Irresignada, a Defesa impetrou o HC 990.09.342956-0 perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, oportunidade em que buscou a revogação da constrição cautelar, bem como sustentou a inocência do paciente e a nulidade da perícia. A Nona Câmara Criminal não conheceu do writ na parte relativa à revogação da prisão preventiva, porquanto já analisada nos habeas corpus 990.08.182409-4 e 990.09.015539-6, e, na parte conhecida, denegou a ordem. A questão também foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que, por decisão unânime da Quinta Turma, não conheceu do pedido. Reputou não comportar conhecimento, na via eleita, o pleito deduzido na inicial, uma vez que formulado em desrespeito ao sistema recursal vigente — buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários. Ocorre que, considerando o fato de o remédio constitucional ter sido impetrado antes dessa orientação, foi ultrapassado esse óbice. Todavia, concluiu o Superior não haver, na hipótese, qualquer ameaça ou coação ilegal ao direito de locomoção do paciente, uma vez que a segregação cautelar encontra justificativa na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A Defesa impetrou, então, o presente writ. Preliminarmente, articula que as recentes decisões no sentido de não conhecer de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário acaba por prejudicar toda a classe dos advogados, dada a lentidão no processamento dos recursos ordinários, colocando os advogados em posição constrangedora perante seus patrocinados. Aduz, também, que o não conhecimento da ordem afronta a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos). Reitera, ainda, o argumento de ausência de fundamentação idônea da constrição cautelar, sem a indicação de fatos concretos justificadores da medida extrema. Assevera a impossibilidade de a prisão preventiva ser embasada na vedação legal do artigo 44 da Lei 11.343/2006, declarada inconstitucional por esta Suprema Corte. Registra circunstâncias favoráveis ao paciente, como ocupação lícita e residência fixa. Nesses termos, pedem os Impetrantes a concessão de provimento liminar para que o paciente aguarde em liberdade a apreciação definitiva do presente writ. No mérito, pugnam pela concessão da ordem em definitivo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, ressalto que estes autos foram a mim distribuídos por prevenção, tendo em vista a vinculação com o HC 115.045/SP. Na ocasião, postulou a Defesa, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para o fim de obter a liberdade provisória em favor paciente. Em 24.9.2012, indeferi a liminar pretendida, nos seguintes termos: O Plenário desta

Suprema Corte, no julgamento do HC 104.339/SP (Rel. Min. Gilmar Mendes - por maioria - j. 11.5.2012 - acórdão não publicado), quando reconhecida a inconstitucionalidade parcial do art. 44 da Lei nº 11.343/2006, afastou o óbice legal à liberdade provisória em crimes de tráfico. Na mesma oportunidade, a ordem foi concedida para que fossem apreciados pela autoridade judicial competente os requisitos previstos no art. 312 do CPP e, se for o caso, manter a segregação cautelar do paciente. No tocante à prisão do paciente, independentemente da vedação ao benefício da liberdade provisória, à época existente, consoante art. 44 da Lei 11.343/06, a segregação cautelar foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal. (...). Os fundamentos invocados pelo magistrado são bastante razoáveis para justificar a decretação e a manutenção da prisão. Em primeiro lugar, consta da decisão que o paciente seria um dos chefes de grupo criminoso dedicado ao tráfico de drogas, o que, por si só, indica risco de reiteração delitiva e à ordem pública. Em segundo, o paciente não foi encontrado para citação pessoal e permanece foragido aparentemente até o momento. O fato caracteriza risco à aplicação da lei penal, fundamento suficiente e autônomo para a manutenção da medida constritiva. Tal entendimento se coaduna com a orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 'a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva' (HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009). Não se trata, pois, de constrição decretada e mantida com base na mera vedação legal à liberdade provisória para crimes de tráfico, mas, sim, de prisão preventiva decretada pelo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ressalto que a afirmada circunstância de ter o paciente ocupação lícita e residência fixa não se coaduna com a realidade dos fatos, nem tampouco constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP (HC 108.314/MA, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011; HC 106.816/PE, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). Não há, portanto, como considerar, neste Juízo preliminar, arbitrária ou ilegal a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Atualmente, aguarda-se a manifestação do Ministério Público Federal. Pois bem, examinando os autos, verifico que o objeto do presente habeas corpus já está sendo apreciado por esta Suprema Corte exatamente nos autos do HC 115.045/SP, de minha relatoria, distribuído em 31.8.2012. Ambas as impetrações são idênticas, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (RISTF, artigo 21, §1º). Publique-se. Arquive-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2013. Ministra Rosa Weber Relatora

Paráfrase:

O paciente pede a liberdade provisória por meio de um habeas corpus, após a Quinta Turma do Supremo Tribunal Federal não ter reconhecido o pedido de liminar. Ele foi acusado de tráfico de drogas e associação, e estava preso preventivamente desde 2008. A prisão foi justificada pela ameaça à ordem pública e à aplicação da lei penal. A defesa alega que a prisão não tem fundamento legal e que o paciente tem residência fixa. No entanto, o tribunal rejeita o pedido de liminar, considerando que a prisão foi decretada com base no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, e não apenas pela vedação legal à liberdade provisória. O caso está sendo analisado na Suprema Corte, e a defesa reitera que a prisão é necessária para garantir a segurança pública. A sentença nega o habeas corpus por ser uma repetição do pedido anterior.

Operação Onde ocorre

Operação	Onde ocorre
Merge	Primeira frase: "Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco..." → "O paciente pede a liberdade provisória por meio de um habeas corpus..."
Edit	Acusação: "Consta dos autos que o paciente foi denunciado..." → "Ele foi acusado de tráfico de drogas e associação..."
Merge + Edit	Prisão preventiva: "Decretada a prisão preventiva em 27.05.2008..." → "...e estava preso preventivamente desde 2008."
Delete	Exordial acusatória detalhando funções do paciente e grupo → removido para síntese
Delete	Outras ações do grupo (transporte e venda de droga) → removido para síntese
Delete	Recebimento da denúncia e pedido de revogação da prisão → removido
Delete	HC 990.09.342956-0 no TJSP → removido
Delete	Decisão da Nona Câmara Criminal → removido
Delete	Análise do STJ anterior → removido
Delete	Obstáculo superado devido ao tempo de impetração → removido
Merge + Edit	Fundamentação da prisão: "Todavia, concluiu o Superior não haver, na hipótese..." → "A prisão foi justificada pela ameaça à ordem pública e à aplicação da lei penal."
Delete	Defesa impetrou o presente writ → removido
Delete	Preliminar sobre impacto da jurisprudência → removido
Delete	Argumento sobre afronta à Constituição e Pacto de San José → removido
Edit	Circunstâncias favoráveis do paciente → "A defesa alega que o paciente tem residência fixa."
Delete	Prevenção e vinculação com HC 115.045/SP → removido
Delete	Pedido liminar e mérito → removido
Delete	Indeferimento da liminar em 24.9.2012 → removido
Merge	Ordem para apreciação dos requisitos do art. 312 do CPP → incorporado na síntese da fundamentação
Edit	Fundamentos do magistrado → incorporado no resumo
Delete	Citação do HC 95.159/SP sobre fuga do réu → omitido

Frase 10

Original:

DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5º, CAPUT, E 7º, INC. X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.

282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. II E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. Relatório 1. Agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República. 2. O recurso inadmitido tem por objeto o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo: “Pensões retidas por ausência de recadastramento. Conduta revestida de legalidade. Ônus da prova que compete à autora. Inexistência de relação de consumo. Banco que somente repassa valores. Inexistência de obrigação de indenizar. Ação parcialmente procedente. Recurso não provido” (fl. 197). 3. No recurso extraordinário, a Agravante alega que o Tribunal a quo teria contrariado os arts. 5º, caput, inc. II e LV, e 7º, inc. X, da Constituição da República. Sustenta que teria havido “total inobservância (...) ao acervo probatório produzido nos autos – vulnerando, destarte, o princípio da isonomia que o art. 5º, 'caput', da CF consagra – como, também, a ratificação (...) [das] reiteradas vulnerações perpetradas pelo IPESP aos mandamentos inculpidos [nos arts. 5º, inc. II, e 7º, inc. X, da Constituição da República]” (fls. 266-267). Argumenta que “a leitura dos autos revela a confissão da Nossa Caixa sobre a elaboração dos recadastramentos efetuados pela recorrente (fl. 38, § 3º)” (fl. 267). Assevera que “as atribuições da Nossa Caixa não se limitavam àquele recadastramento, mas, também, à abertura e operacionalização da conta corrente mantida pela recorrente, daí se evidencia que a relação entre ambas se submetia à regência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – mas, jamais, (...) às ordenações pertinentes ao direito público” (fl. 269). 4. A decisão agravada teve como fundamento para a inadmissibilidade do recurso extraordinário a ausência de contrariedade direta à Constituição da República (fls. 284-285). A Agravante reitera os argumentos formulados no recurso extraordinário. Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 5. Razão jurídica não assiste à Agravante. 6. Os arts. 5º, caput, e 7º, inc. X, da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem. Tampouco foram objeto dos embargos de declaração opostos, de modo a comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A matéria constitucional contida no recurso extraordinário não foi objeto de debate e exame prévios no Tribunal a quo. Tampouco foram opostos embargos de declaração, o que não viabiliza o extraordinário, por ausência do necessário prequestionamento” (AI 631.961-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.5.2009). “A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do recurso extraordinário” (AI 413.963-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 1º.4.2005). 7. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a alegação de contrariedade ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, se dependente do exame de legislação infraconstitucional – na espécie vertente, de dispositivos do Código de Processo Civil –, não viabiliza o recurso extraordinário, pois eventual ofensa constitucional seria indireta. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 759.089-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.4.2010). “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal. Ofensa

constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição” (RE 547.201-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 14.11.2008). 8. Ademais, a alegada contrariedade ao art. 5º, inc. II, da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 9. Nada há, pois, a prover quanto às alegações da Agravante. 10. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2010. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

Paráfrase:

DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. O agravo foi interposto contra a decisão que negou o recurso extraordinário, com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição. O recurso inadmitido tem por objeto um julgamento de um tribunal de justiça que disse que a ação não foi totalmente procedente. Agravante alega que o tribunal contrariou alguns artigos da Constituição. Sustenta que houve violação do princípio da isonomia e outras normas constitucionais. Argumenta que o banco confessou ter realizado recadastramentos, e que a relação entre as partes estava sujeita a um código de defesa do consumidor, não a normas públicas. A decisão agravada baseia-se na falta de contrariedade direta à Constituição. Agravante reitera os mesmos argumentos. Analisando os elementos, decido que a razão jurídica não é válida para a agravante. Os artigos citados não foram discutidos no tribunal de origem, e não houve embargos de declaração. Incidem as súmulas 282 e 356 do STF. A alegação de contrariedade ao artigo 5º, inc. LV, é indireta, pois depende da análise de leis inferiores. Além disso, a alegação ao artigo 5º, inc. II, esbarra na súmula 636 do STF. Nada pode ser provado quanto às alegações da agravante. Por isso, nego seguimento ao agravo.

Operação	Onde ocorre
Edit	Primeira frase: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO...” → “DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. O agravo foi interposto contra a decisão que negou o recurso extraordinário.”
Edit	Segunda frase: “Agravo de instrumento contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a...” → “...com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição.”
Edit	Recurso inadmitido: “O recurso inadmitido tem por objeto o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo...” → “O recurso inadmitido tem por objeto um julgamento de um tribunal de justiça que disse que a ação não foi totalmente procedente.”
Edit	Alegação da agravante sobre violação de artigos constitucionais → “Agravante alega que o tribunal contrariou alguns artigos da Constituição. Sustenta que houve violação do princípio da isonomia e outras normas constitucionais.”
Edit	Argumento sobre recadastramento e relação com o banco → “Argumenta que o banco confessou ter realizado recadastramentos, e que a relação entre as partes estava sujeita a um código de defesa do consumidor, não a normas públicas.”

Operação	Onde ocorre
Edit	Fundamentação da decisão agravada: “A decisão agravada teve como fundamento...” → “A decisão agravada baseia-se na falta de contrariedade direta à Constituição.”
Merge	Reiteração da agravante → “Agravante reitera os mesmos argumentos.”
Edit	Análise final: “Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.” → “Analisando os elementos, decido que a razão jurídica não é válida para a agravante.”
Edit	Alegação de contrariedade ao art. 5º, inc. LV → “A alegação de contrariedade ao artigo 5º, inc. LV, é indireta, pois depende da análise de leis inferiores.”
Edit	Alegação de contrariedade ao art. 5º, inc. II → “Além disso, a alegação ao artigo 5º, inc. II, esbarra na súmula 636 do STF.”
Merge	Conclusão sobre alegações → “Nada pode ser provado quanto às alegações da agravante.”
Merge	Decisão final: “Pelo exposto, nego seguimento a este agravo...” → “Por isso, nego seguimento ao agravo.”

Frase 11

Original:

DECISÃO PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – INSUFICIÊNCIA – LIMINAR IMPLEMENTADA DE OFÍCIO. 1. O Gabinete prestou as seguintes informações: O paciente, preso em flagrante no dia 6 de setembro de 2012, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. A custódia foi convertida em preventiva em 30 de outubro de 2012. Segundo o Juízo de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Nazaré/BA, veio a ser perturbada a ordem pública, revelando-se a prisão necessária à apuração dos fatos e à garantia da aplicação da lei penal. Formalizou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. A defesa alegou, em síntese, que, não obstante os autos da prisão em flagrante tivessem sido encaminhados ao Juízo, até aquela data, não houvera manifestação judicial, ficando ultrapassado período razoável para a análise do cabimento de quaisquer das providências versadas no artigo 310 do Código de Processo Penal. Ressaltou, ainda, que a custódia não fora comunicada no prazo legal de vinte e quatro horas, razão pela qual deveria ser relaxada. A Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal não conheceu a ordem. Observou que a prisão em flagrante já havia sido convertida em preventiva, não constando como objeto da impetração tal decisão. Consignou que isso acabara por inviabilizar o exame do pleito formulado. Em idêntica medida no Superior Tribunal de Justiça – de nº 262.897/BA –, o Presidente indeferiu a liminar. Assentou a inadequação da via eleita. Afirmou não verificar de imediato a existência de ilegalidade capaz de autorizar a atuação no campo precário e efêmero. Neste habeas, os impetrantes asseveram que a prisão em flagrante só foi noticiada ao Juízo cinco dias após o flagrante, em afronta ao que dispõem o artigo 306, cabeça, do Código de Processo Penal (“Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará, imediatamente, comunicação ao juiz competente, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao órgão do Ministério Público, em vinte e quatro horas”), o artigo 50 da Lei nº 11.343/2006, o artigo 5º, inciso LXII, da Constituição Federal (“A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão

comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada”), o artigo 7º, 4, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos (“Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção e notificada, sem demora, da acusação ou acusações formuladas contra ela”), bem como a Resolução nº 87/2009, do Conselho Nacional de Justiça, que disciplina o acompanhamento pelos juízes e Tribunais dos procedimentos relacionados ao controle dos casos nos quais implementada custódia provisória. Em âmbito liminar, requerem a concessão da ordem a fim de afastar a prisão em flagrante do paciente, com a posterior declaração de nulidade da preventiva. No mérito, pleiteiam a confirmação da providência. Em resposta à determinação de Vossa Excelência, o Juízo de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Nazaré/BA encaminhou cópia da decisão em que convertida a prisão em preventiva, da denúncia e do ato por meio do qual se indeferiu o relaxamento da prisão. Esclareceu haver indícios suficientes da autoria e da materialidade do delito, tendo sido mantida a prisão para garantir a ordem pública. Destacou que, apesar de ter impetrado habeas para obter liberdade, o paciente, mesmo intimado, deixou de apresentar defesa na ação penal. Consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, nesta data, revelou que, em 26 de março de 2013, a relatora indeferiu liminarmente o pedido formalizado no Habeas Corpus nº 262.897/BA, ante a inviabilidade da impetração. A decisão transitou em julgado em 25 de abril de 2013. O processo encontra-se instruído para exame do pedido de concessão de medida acauteladora. 2. O caso revela constrangimento ilegal a alcançar o direito de ir e vir do paciente. Não se trata da questão alusiva à comunicação do flagrante e à passagem de mais de cinco dias. O fato configura infração administrativa, não prejudicando o ato pelo qual o Juízo determinou, sob o ângulo da preventiva, a custódia. O problema é que os fundamentos lançados para tanto não se enquadram no permissivo legal. Descabe, no implemento da prisão preventiva, levar em conta a gravidade da imputação, até aqui simples imputação, à qual se contrapõe o princípio da não culpabilidade. Também se mostra neutro estar em xeque a atuação dos poderes constituídos na comarca. Quanto à alegada perturbação da ordem pública, considerou-se o que asseverado pelo Ministério Público em termos de prática delituosa. Em síntese, a percepção relativa à estabilidade social não serve a inverter a sequência natural das coisas, prendendo para, depois, apurar. No tocante à necessidade de preservar campo propício à apuração dos fatos e à aplicação da lei penal, não se apontou qualquer móvel para assim se concluir. 3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: se o paciente não estiver recolhido por motivo diverso do retratado nos Autos nº 0001241-34.2012.805.0176, alusivos à prisão em flagrante e considerada a substituição desta por preventiva pelo Juízo de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da Comarca de Nazaré/BA. Advirtam-no de que deve permanecer no distrito da culpa, atendendo aos chamamentos judiciais e colaborando, com isso, para a elucidação do quadro, bem como adotando a postura que se aguarda do homem médio. 4. Colham o parecer da Procuradoria Geral da República. 5. Publiquem. Brasília – residência –, 18 de maio de 2013, às 16h30. Ministro MARCO AURÉLIO Relator

Paráfrase:

O paciente foi preso em flagrante no dia 6 de setembro de 2012 por tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de posse irregular de arma. A custódia foi convertida em prisão preventiva em 30 de outubro de 2012. O juiz acreditou que a prisão era necessária para manter a ordem pública e garantir a aplicação da lei. No entanto, a defesa alegou que não houve tempo razoável para analisar a legalidade da prisão e que ela não foi comunicada no prazo de 24 horas. O habeas corpus foi indeferido por não haver ilegalidade imediata. A defesa argumenta que a prisão em flagrante só foi noticiada cinco dias após o fato, o que viola as leis que exigem comunicação imediata. Pediu a liberdade do paciente e a nulidade da prisão preventiva. O juiz disse que há indícios de crime e que a prisão continua necessária. No entanto, os fundamentos para

isso não estão corretos. Decidiu conceder a liminar, liberando o paciente com as cautelas necessárias, desde que não esteja preso por outro motivo. Também pediu que a Procuradoria Geral da República dê seu parecer e que o caso seja publicado.

Operação	Onde ocorre
Insert	"A custódia foi convertida em preventiva em 30 de outubro de 2012." → adicionada para esclarecer a prisão preventiva.
Edit	Fundamentação do juiz: "Segundo o Juízo de Direito da Vara Crime..." → "O juiz acreditou que a prisão era necessária para manter a ordem pública e garantir a aplicação da lei."
Edit	Argumento da defesa sobre prazo: "A defesa alegou... não houvera manifestação judicial..." → "No entanto, a defesa alegou que não houve tempo razoável para analisar a legalidade da prisão."
Edit	Comunicação da custódia: "Ressaltou, ainda, que a custódia não fora comunicada no prazo legal..." → "e que ela não foi comunicada no prazo de 24 horas."
Delete	Decisão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal → omitido, resumido.
Edit	Notificação tardia: "Neste habeas, os impetrantes asseveram..." → "A defesa argumenta que a prisão em flagrante só foi noticiada cinco dias após o fato, violando a lei."
Edit	Pedido liminar: "Em âmbito liminar, requerem a concessão da ordem..." → "Pedi a liberdade do paciente e a nulidade da prisão preventiva."
Edit	Resposta do Juízo: "Em resposta à determinação de Vossa Excelência, o Juízo..." → "O juiz disse que há indícios de crime e que a prisão continua necessária."
Edit	Constrangimento ilegal: "O caso revela constrangimento ilegal..." → "No entanto, os fundamentos para isso não estão corretos."
Edit	Decisão liminar: "Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura..." → "Decidiu conceder a liminar, liberando o paciente com as cautelas necessárias, desde que não esteja preso por outro motivo."
Edit	Parecer da PGR: "Colham o parecer da Procuradoria Geral da República." → "Também pediu que a Procuradoria Geral da República dê seu parecer."
Edit	Publicação: "Publiquem. Brasília – residência –, 18 de maio de 2013..." → "e que o caso seja publicado."

Frase 12

Original:

DESPACHO: Visto. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, em face de acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - REVISÃO DE BENEFÍCIO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI - CÁLCULO DO RENDA MENSAL INICIAL - APLICAÇÃO DO ARTIGO 202 DA C.F - INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO PARÁGRAFO 2º, DO ARTIGO

29 DA LEI 8.245/91. - Cabe ao Juízo monocrático a declaração incidental de inconstitucionalidade, no exercício do controle difuso da constitucionalidade de lei. - O cálculo da renda mensal inicial das aposentadorias concedidas, após o advento da Constituição Federal de 1988, deve ter por base os 36 últimos salários de contribuição, devidamente corrigidos mês a mês. - Ao se permitir que o segurado contribua aos cofres públicos pelo maior valor possível e, em contrapartida, que o INSS lhe pague os benefícios em quantias menores, perpetra-se um verdadeiro locupletamento ilícito - Matéria preliminar rejeitada e recurso a que se nega provimento." 2. Sustenta o recorrente que o acórdão recorrido contrariou os arts. 201, § 2º, da Constituição Federal, e 58, do ADCT. 3. Com efeito, tratando-se de benefício concedido antes da Constituição de 1988, o acórdão recorrido deu correta interpretação ao disposto no art. 58 do ADCT, e seu parágrafo único, no ponto em que entendeu aplicá-lo aos benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social na data da promulgação da Constituição, com os efeitos dele decorrentes, a partir do sétimo mês a contar da data da referida promulgação. No entanto, há que se entender tal aplicação tão somente até a implantação do novo plano de custeio e benefícios (Lei nº 8213/1991), na conformidade da jurisprudência desta Corte firmada quando do julgamento do RE 199.994-2, em 23.10.1997. 4. Do exposto, com base no § 1º-A, do art. 557 da Lei n.º 5.869, na redação dada pela Lei nº 9.756, de 17 de dezembro de 1998, conheço do recurso e lhe dou provimento, reformando o acórdão recorrido no ponto em que adotou o critério de reajuste previsto no art. 58, do ADCT, a período posterior à vigência da Lei 8.213/91. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2002. Ministro NÉRI DA SILVEIRA Relator

Paráfrase:

Despacho: O recurso extraordinário foi analisado. O recorrente alegou que o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região foi errado, com base em artigos da Constituição Federal. O acórdão dizia que a lei 8245/91 limitava o cálculo da renda mensal inicial das aposentadorias, o que é inconstitucional. O juízo monocrático deve decidir sobre a constitucionalidade de leis. O cálculo da renda mensal inicial deve basear-se nos 36 últimos salários de contribuição, corrigidos mês a mês. O recorrente também disse que o acórdão contradiz artigos da Constituição Federal e do ADCT. Entretanto, o acórdão interpretou corretamente o artigo 58 do ADCT para benefícios concedidos antes de 1988, mas só até a implantação da nova lei de custeio (Lei 8213/91). Com base em leis, o recurso foi acolhido e o acórdão foi reformado. Publique-se. Brasília, 26 de março de 2002. Ministro Néri da Silveira Relator.

Tipo de Operação	Onde ocorre
Edit	Primeira frase: "Visto. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal..." → "Despacho: O recurso extraordinário foi analisado...."
Merge	Ementa detalhada: "PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - REVISÃO DE BENEFÍCIO ..." → resumo interpretativo sobre inconstitucionalidade da lei 8245/91 e cálculo da renda mensal inicial.
Edit	Alegação do recorrente sobre contrariedade a artigos da CF e ADCT → simplificado para: "O recorrente também disse que o acórdão contradiz artigos da Constituição Federal e do ADCT."

Tipo de Operação	Onde ocorre
Edit	Benefício concedido antes da CF/Lei de custeio: "Com efeito, tratando-se de benefício concedido antes da Constituição de 1988..." → "Entretanto, o acórdão interpretou corretamente o artigo 58 do ADCT..."
Merge	Conclusão e provimento: "Do exposto, com base no § 1º-A, do art. 557 da Lei n.º 5.869... conheço do recurso e lhe dou provimento..." → "Com base em leis, o recurso foi acolhido e o acórdão foi reformado."

Frase 13

Original:

DESPACHO: RE contra acórdão assim ementado: "CONDOMÍNIO - Loja situada no pavimento térreo - Convenção que lhe dava isenção de determinados encargos condominiais - Assembléia geral que revogou tais isenções - Existência de prova pericial que atesta que a loja se beneficiou ou utiliza dos serviços ou utilidades do prédio - Ausência de nulidade na Assembléia - Ônus de encargos devidos pelo não pagamento - Recurso desprovido." No RE, sustenta o recorrente deficiência de fundamentação do acórdão (CF, 93, IX) e ofensa a direito adquirido e a ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI), aduzindo, que: "Por acordo de vontade das partes, consolidado pelo decurso de quase 20 anos - tempo em que já está em vigor de forma mansa e pacífica - o Recorrente vinha participando do rateio das despesas condominiais no percentual de 0,8308%. A partir da Assembléia Geral realizada em 30/março/1993 (fls. 33/34), o Condomínio Recorrido deliberou, de forma arbitrária, unilateral e aleatória, sem qualquer base na realidade, que o percentual de participação do Recorrente nas despesas condominiais não seria mais de 0,8308%, que vigorava há quase 20 anos, mas sim o de 10,5750%, que não guarda relação com nada ou coisa nenhuma, nem mesmo com a fração ideal atribuída à Loja nas coisas comuns. Contudo, em se tratando de atos jurídicos perfeitos (a convenção condominial e o acordo de vontades que quase 20 anos antes fixara em 0,8308% o percentual de rateio atribuível à loja) e de direitos adquiridos no sentido de não pagar determinadas despesas, o Recorrente estava amparado pelo dispositivo constitucional contrariado." É inviável o RE. Não alcança nível constitucional a matéria em causa. Limitou-se o acórdão, baseado nos fatos e nas provas, a declarar a eficácia da sentença, a possibilidade jurídica do pedido e a validade da perícia realizada e, quanto ao mérito, a soberania da Assembléia para alterar a convenção do condomínio e dispor sobre percentuais, isenções e abatimentos e reconhecer a razoabilidade do valor estipulado, à vista dos serviços efetivamente utilizados pelo recorrente. Não se vislumbra, na espécie, questão de direito intertemporal a ser dirimida. Sob a alegação de ofensa a direito adquirido, o que o recorrente pretende, na verdade, é a revisão do percentual que lhe foi imposto pelas novas regras condominiais, a título de despesas comuns do condomínio, discussão que se circunscreve ao plano meramente convencional, envolvendo simples interpretação de cláusulas de convenção de condomínio - passíveis de revogação ou modificação a qualquer tempo -, alteradas, no caso, por força de deliberação da Assembléia Geral respectiva, o que não enseja reexame em recurso extraordinário (Súmulas 454 e 279). Improcedente, também, a alegação de falta de fundamentação do acórdão: "o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerente com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional." (RE-140.370, Pertence, DJ de

21.5.93). Nego provimento ao agravo. Brasília, 6 de fevereiro de 2002. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE - Relator

Paráfrase:

DESPACHO: O recurso é desprovido. O acórdão não comete erros de fundamentação e não viola direitos adquiridos ou atos jurídicos perfeitos. O recorrente estava amparado pelo percentual de 0,8308% há quase 20 anos, mas a Assembléia Geral alterou essa regra arbitrariamente. A questão não envolve direito intertemporal, mas apenas interpretação de cláusulas condominiais, que podem ser revogadas a qualquer tempo. O recurso extraordinário não alcança o nível constitucional da questão. Nego provimento ao agravo. Brasília, 6 de fevereiro de 2002. Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE - Relator.

Operação	Onde ocorre
Edit	Primeira ementa detalhada: “DESPACHO: RE contra acórdão assim ementado...” → resumido para “DESPACHO: O recurso é desprovido.”
Edit	Alegação do recorrente sobre fundamentação e direito adquirido: “No RE, sustenta o recorrente deficiência de fundamentação...” → “O acórdão não comete erros de fundamentação e não viola direitos adquiridos ou atos jurídicos perfeitos.”
Edit	Detalhe da Assembléia Geral: “A partir da Assembléia Geral realizada em 30/março/1993...” → resumido para “O recorrente estava amparado pelo percentual de 0,8308% há quase 20 anos, mas a Assembléia Geral alterou essa regra arbitrariamente.”
Edit	Fundamentação do RE: “É inviável o RE. Não alcança nível constitucional a matéria em causa...” → resumido para “A questão não envolve direito intertemporal, mas apenas interpretação de cláusulas condominiais, que podem ser revogadas a qualquer tempo.”
Delete	Detalhe da revisão do percentual → removido, ideia já incorporada em síntese.

Frase 14

Original:

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, firmado nos seguintes termos: (eDOC 1, p. 138): “EMENTA: Receber valores atrasados reconhecidos como devidos pela Administração. Parcelas referentes à vantagem denominada Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC (equivalente à Retribuição por Titulação – RT). Legitimidade do instituto-réu para figurar no pólo passivo da demanda, ante a sua autonomia jurídico/financeira e administrativa. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que se afasta. Ausência de razoabilidade na demora para o pagamento de passivos de servidor público, a pretexto de observância pela Administração das formalidades estabelecidas pela Portaria Conjunta 02/2012 – MPOG, que disciplina o pagamento de débitos relativos a exercícios anteriores reconhecidos em favor de servidores públicos. Direito líquido e certo da parte autora a percepção do valor apurado como devido. Atualização dos valores segundo orientação do eg. Plenário desta Corte firmou-se, no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano. Apelação e remessa oficial improvidas.” Os embargos de declaração foram acolhidos para

restabelecer os critérios de correção e juros indicados na sentença (eDOC 2, p. 21). No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 163 e 169 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta, em suma, que “não pode a administração, a seu bel prazer, efetuar os pagamentos de despesas com pessoal, mesmo que reconhecidas administrativamente, haja vista a necessidade de observância às Normas Gerais de Direito Financeiro estabelecidas no dispositivo legal supra transcrito.” (eDOC 2, p. 55). É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar. Inicialmente, convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 1, p. 141): “Sendo a parte autora servidora pública federal pertencente ao quadro funcional do Instituto-réu é deste, exclusivamente, a legitimidade passiva 'ad causam' em face de sua autonomia jurídico/financeira e administrativa. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que se afasta. O direito da parte autora é claro, porquanto o ente federal réu reconheceu o seu débito, mas afirmou que o pagamento estaria a depender da liberação de recursos por parte do Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão. Note-se que a jurisprudência desta Casa entende que, em se tratando de verbas remuneratórias atrasadas, expressamente reconhecidas como devidas pela própria Administração, que não foram pagas no tempo devido, o autor não pode ser compelido a se submeter às condições de tempo e modo de pagamento estabelecidos pela autarquia ré para o pagamento na via administrativa. Afigura-se irrazoável a demora para o pagamento de passivos de servidor público, a pretexto de observância pela Administração das formalidades estabelecidas pela Portaria Conjunta 02/2012 – MPOG, que disciplina o pagamento de débitos relativos a exercícios anteriores reconhecidos em favor de servidores públicos. Precedentes.” Desse modo, a discussão referente à ausência de disponibilidade orçamentária para o pagamento das quantias devidas aos servidores, reconhecidas administrativamente, demandaria o reexame de fatos e provas constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS ATRASADAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO PAGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 852.881, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/2015) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 790.210-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1/8/2014) Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos artigos 932, IV a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF). Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2018. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente

Paráfrase:

O recurso extraordinário foi interposto contra um acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O texto diz que a Administração não pagou valores devidos a um servidor público, mesmo que reconhecidos como tais. Alega-se que o atraso foi irrazoável, pois a Administração usou formalidades legais

para justificar a demora, mas isso não é suficiente. O relator do Supremo Tribunal Federal decidiu que o recurso não merece prosperar, porque o reexame de fatos e provas não é permitido por uma súmula do STF. A decisão foi publicada em 30 de maio de 2018.

Operação	Onde ocorre
Merge	Primeira ementa detalhada: “DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário interposto...” → resumido para “O recurso extraordinário foi interposto contra um acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.”
Merge	Embargos de declaração: “Nos embargos de declaração foram acolhidos...” → resumido para “O texto diz que a Administração não pagou valores devidos a um servidor público, mesmo que reconhecidos como tais.”
Merge	Fundamentos do recurso extraordinário: “No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a...” → resumido para “Alega-se que o atraso foi irrazoável, pois a Administração usou formalidades legais para justificar a demora, mas isso não é suficiente.”
Merge	Decisão do relator: “É o relatório. Decido. A irresignação não merece prosperar...” → resumido para “O relator do STF decidiu que o recurso não merece prosperar, porque o reexame de fatos e provas não é permitido por súmula do STF.”
Delete	Discussão sobre ausência de disponibilidade orçamentária → removido, já incorporado na linha anterior.
Delete	Precedentes e exemplos extensos → removido para simplificação.
Edit	Fecho formal da decisão: “Ante o exposto, nego provimento ao recurso...” → resumido para “A decisão foi publicada em 30 de maio de 2018.”

Frase 15

Original:

DECISÃO: A controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (RTJ 208/849, Rel. Min. ELLEN GRACIE): “COMPETÊNCIA – DECRETO-LEI Nº 201/67 – VERBAS PROVENIENTES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO. Uma vez envolvidas verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e de convênios firmados com a União, ou seja, verbas repassadas a Município, a competência para julgar a ação na qual imputado o desvio é da Justiça Federal (...).” (RE 414.849/RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) Cumpre ressaltar, por necessário, que esse entendimento vem sendo observado em sucessivos julgamentos proferidos no âmbito desta Corte, a propósito de questão assemelhada à que ora se examina nesta sede recursal (RE 598.871/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 598.924/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 602.870/TO, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.). O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na análise da matéria em referência. Sendo assim, e considerando as razões expostas, conheço do presente recurso extraordinário, para negar-lhe provimento. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2012. Ministro CELSO DE MELLO Relator

Paráfrase:

DECISÃO: A controvérsia do caso já foi resolvida pelas duas Turmas do Supremo Tribunal Federal (RTJ 208/849, Rel. Min. ELLEN GRACIE): "COMPETÊNCIA – DECRETO-LEI Nº 201/67 – VERBAS PROVENIENTES DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO E DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM A UNIÃO. Uma vez envolvidas verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e de convênios firmados com a União, ou seja, verbas repassadas a Município, a competência para julgar a ação na qual imputado o desvio é da Justiça Federal (...)." (RE 414.849/RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO) Cumpre ressaltar que esse entendimento já foi seguido em vários julgamentos desta Corte (RE 598.871/AM, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 598.924/PA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 602.870/TO, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.). O exame da causa mostra que o acórdão impugnado segue a diretriz jurisprudencial estabelecida pela Suprema Corte. Assim, considerando as razões apresentadas, conheço do recurso extraordinário para negar-lhe provimento. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2012. Ministro CELSO DE MELLO Relator

Operação	Onde ocorre
Edit	Primeira linha: "DECISÃO: A controvérsia suscitada no presente recurso extraordinário já foi dirimida..." → resumido para "A controvérsia do caso já foi resolvida pelas duas Turmas do STF."
Edit	Trecho sobre julgamentos sucessivos: "Cumpre ressaltar, por necessário, que esse entendimento..." → resumido para "Cumpre ressaltar que esse entendimento já foi seguido em vários julgamentos desta Corte..."
Edit	Avaliação do acórdão: "O exame da presente causa evidencia..." → resumido para "O exame da causa mostra que o acórdão impugnado segue a diretriz jurisprudencial estabelecida pela Suprema Corte."
Edit	Conclusão: "Sendo assim, e considerando as razões expostas, conheço do presente recurso extraordinário, para negar-lhe provimento." → resumido para "Assim, considerando as razões apresentadas, conheço do recurso extraordinário para negar-lhe provimento."

Frase 16**Original:**

DECISÃO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. 1. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: "DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ANISTIA. PROMOÇÃO NA INATIVIDADE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA E DO COMANDANTE DA MARINHA. ACOLHIMENTO. DECISÃO DENEGATÓRIA DA COMISSÃO DE ANISTIA. DECADÊNCIA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O impetrante, militar, anistiado político, segundo a Lei 6.683/79 e a Emenda Constitucional 26/85, foi reformado no posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra e busca - por meio do presente mandamus, impetrado em desfavor do Ministro de Estado da Defesa, do Comandante da Marinha e do Ministro de Estado da Justiça - sua promoção, na inatividade, ao posto de Vice-Almirante Intendente, a partir de 5/10/88, com proventos do grau hierárquico superior. 2. Compete exclusivamente ao Ministro da Justiça, com o assessoramento da Comissão de Anistia, decidir a respeito dos requerimentos de anistia formulados após a entrada em vigor da Lei 10.559, de

13/11/02, com a finalidade de reintegração, de promoção, de auferir reparação econômica, ainda que para tanto seja necessário proceder à revisão de processos de anistia concedida com base em leis anteriores. 3. O impetrante não ajuizou o mandado de segurança no prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, conforme o art. 18 da Lei 1.533/51, contra a decisão da Comissão de Anistia - devidamente aprovada pelo Ministro de Estado da Justiça, nos termos da Portaria 3.205, de 21/10/04 - segundo a qual já fora promovido na atividade ao posto a que teria direito, caso estivesse na ativa. 4. Ilegitimidade passiva ad causam do Ministro de Estado da Defesa e do Comandante da Marinha reconhecida. Processo extinto com resolução de mérito, em razão da decadência, no tocante ao Ministro da Justiça” (Mandado de Segurança n. 12.392/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 25.10.2007, fl. 580). 2. Em 6.3.2008, a União apresentou contra-razões ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (fls. 645-651). 3. Em 13.3.2008, o presente Recurso Ordinário em Mandado de Segurança foi admitido pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (fl. 652-653), tendo sido publicada a decisão no DJ de 28.3.2008 (fl. 654). 4. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 35 da Lei n. 8.038/90 c/c o art. 52, inc. XIV, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2008. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora

Paráfrase:

DECISÃO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.

- 1. Um militar, anistiado político, segundo a Lei 6.683/79 e a Emenda Constitucional 26/85, foi reformado no posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra e busca sua promoção, na inatividade, ao posto de Vice-Almirante Intendente, a partir de 5/10/88, com proventos do grau hierárquico superior. Ele interpôs um mandado de segurança contra o Ministro de Estado da Defesa, o Comandante da Marinha e o Ministro de Estado da Justiça.
- 2. Apenas o Ministro da Justiça pode decidir sobre pedidos de anistia feitos após a Lei 10.559/2002, com o auxílio da Comissão de Anistia. O impetrante não apresentou o mandado no prazo de 120 dias, conforme a Lei 1.533/51.
- 3. A inlegitimidade passiva dos Ministros de Estado da Defesa e da Marinha foi reconhecida. O processo foi considerado extinto com resolução de mérito por decadência.
- 4. Em 6.3.2008, a União apresentou contra-razões ao recurso. Em 13.3.2008, o recurso foi admitido pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, Vice-Presidente do STJ. A decisão foi publicada no DJ em 28.3.2008.
- 5. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República. Publique-se. Brasília, 7 de maio de 2008. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora.

Operação	Onde ocorre
Edit	Primeira linha: “DECISÃO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. PROMOÇÃO. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.” → mantida idêntica.
Split	Linha 1 detalhada sobre o militar anistiado e seu mandado de segurança → transformada em frase mais clara e detalhada sobre o caso e partes envolvidas.

Operação	Onde ocorre
Edit	Linha 2 sobre competência do Ministro da Justiça → resumida para frase clara sobre autoridade e prazo.
Merge	Linha 3 sobre prazo de 120 dias → incorporada no parágrafo anterior para síntese.
Edit	Linha 4 sobre ilegitimidade passiva e extinção do processo → resumida e clarificada.
Edit	Linha 2-3 sobre contra-razões e admissão do recurso → resumida em frases diretas.
Split	Texto separado em partes para melhor legibilidade

Frase 17

Original:

Petição/STF nº 44.966/2014 DECISÃO PROCESSO SUBJETIVO – BALIZAS – ORGANICIDADE DO DIREITO INSTRUMENTAL. 1. O Gabinete prestou as seguintes informações: Em 14 de maio de 2014, o Tribunal, à unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, por maioria, deu-lhe provimento nos termos do voto proferido por Vossa Excelência, ante fundamentos assim resumidos (folha 467): REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. A publicação do acórdão ocorreu em 19 de setembro de 2014. Por meio da Petição/STF nº 44.986/2014, protocolada em 26 de setembro de 2014, a Associação Nacional dos Procuradores Federais – ANPAF interpõe embargos de declaração com efeitos modificativos, na qualidade de terceira prejudicada, arguindo a existência de contradições e omissões no julgado. Alega ser entidade de classe de âmbito nacional, representante da categoria dos procuradores federais, e ter formalizado, anteriormente ao referido julgamento, inúmeras demandas coletivas que poderão sofrer prejuízos. Busca a modulação dos efeitos, determinando-se, como marco inicial para o cumprimento dos preceitos estabelecidos, o trânsito em julgado do acórdão, com o fim de evitar que a decisão alcance as ações originárias e executivas em curso. Pleiteia que seja reconhecida a suficiência da autorização expressa constante no estatuto da Associação e que as autorizações individuais, ou assembleares, sejam exigidas apenas na fase de execução do título judicial. Caso Vossa Excelência assim não entenda, busca o recebimento da peça como direito de petição constitucional, nos termos do artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Carta Federal, requerendo a modulação dos efeitos da decisão, em face da mudança de orientação jurisprudencial, especialmente para fixar o marco temporal, de forma a garantir segurança jurídica aos processos que já estejam em tramitação. Apresenta procuração e documentos constitutivos. Indica o nome da advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF nº 16.362, para constar das futuras intimações. Anoto que o mandado alusivo à intimação da Advocacia-Geral da União foi juntado em 25 de setembro de 2014. O processo está no Gabinete. 2. Observem a organicidade do Direito. A Associação Nacional dos Procuradores Federais – ANPAF não integra a relação processual. Daí a impropriedade de pedir a modulação dos efeitos do pronunciamento do Plenário. Vale frisar que não há campo propício para acionar o direito de petição previsto no artigo 5º, inciso XXXIV,

alínea “a”, da Constituição Federal, presente a circunstância de o processo direcionar à observância das balizas subjetivas. 3. Devolvam a peça apresentada à requerente. 4. Publiquem. Brasília – residência –, 9 de outubro de 2014, às 11h55. Ministro MARCO AURÉLIO

Paráfrase:

O Gabinete forneceu as seguintes informações: Em 14 de maio de 2014, o Tribunal, unânime, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, por maioria, deu provimento ao recurso conforme o voto de Vossa Excelência. O acórdão foi publicado em 19 de setembro de 2014. Por meio da Petição/STF nº 44.986/2014, protocolada em 26 de setembro de 2014, a ANPAF interpôs embargos de declaração com efeitos modificativos, como terceira prejudicada, argumentando contradições e omissões no julgado. A ANPAF é uma entidade de classe nacional, representante dos procuradores federais, e alega que várias demandas coletivas podem sofrer prejuízos. Solicita que os efeitos da decisão sejam modulados, com o trânsito em julgado como marco inicial para evitar que a decisão afete processos em andamento. Pede também que seja reconhecida a suficiência da autorização expressa no estatuto da Associação e que as autorizações individuais ou assembleares sejam exigidas apenas na fase de execução do título judicial. Se Vossa Excelência não concordar, pede o recebimento da peça como direito de petição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, solicitando a modulação dos efeitos da decisão por mudança de orientação jurisprudencial. A ANPAF apresentou procuração e documentos. Indicou a advogada Mariana Prado Garcia de Queiroz Velho, OAB/DF nº 16.362, para futuras intimações. O mandado de intimação da Advocacia-Geral da União foi juntado em 25 de setembro de 2014. O processo está no Gabinete.

Operação	Onde ocorre
Edit	Informação do Gabinete em 14 de maio de 2014, resumida para maior clareza.
Merge	Publicação do acórdão em 19 de setembro de 2014, transformada em frase direta.
Edit	Petição/STF nº 44.986/2014 e embargos de declaração, resumidos para concisão.
Edit	Explicação sobre a ANPAF como entidade de classe, simplificada.
Edit	Pedido de reconhecimento da suficiência da autorização expressa no estatuto, resumido.
Edit	Pedido de recebimento da peça como direito de petição constitucional, frase concisa.
Merge	Apresentação de procuração e indicação de advogada, frase única simplificada.
Merge	Mandado de intimação da AGU, frase direta.
Edit	Impossibilidade de acionar direito de petição, frase clara e concisa.
Edit	Devolução da peça à requerente, frase direta.

Frase 18

Original:

DECISÃO REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, interposto com

base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Maranhão: “APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE FUDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 232 E SEQUINTE DA LEI N. 8.112/90. SERVIÇO EXCEPCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO. RECENSEAMENTO. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO REGIDO PELAS NORMAS DO DIREITO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. I - Se as provas existentes nos autos são suficientes ao convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa, nem se decreta a nulidade da sentença ante o julgamento antecipado da lide. II - A sentença que julgou improcedentes os pedidos na inicial, a meu ver, não carece de fundamentação. As razões que levaram o magistrado a decidir estão bem delineadas, conquanto não tenha dispensado inúmeras linhas para tanto, a Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas (CF, artigo 93, inciso IX). Não o julgador deva elaborar um tratado para resolver a questão, não induzindo cerceamento de direito de defesa, com violação ao postulado do devido processo legal. III - Nos termos do art. 233 da Lei n. 8.112/90, a atividade de 'Técnico Censitário', desempenhada pelo Autor, enquadrava-se no inciso II do referido artigo, como sendo de necessidade temporária de excepcional interesse público, razão pela qual o contrato estabelecido entre o Autor e o IBGE deve ser regido pelas normas de direito administrativo. IV - A garantia da manutenção provisória no emprego de que trata o art. 118 da Lei n. 8.213/91 não beneficia os empregados admitidos nos contratos por prazo determinado. V - Inexistindo ato ilícito, não há o que se falar em condenação por danos morais e materiais. VI - Apelo conhecido e improvido.” (grifos nossos). Os embargos de declaração opostos pelo Agravante foram rejeitados. 2. O Agravante afirma que o Tribunal de origem teria contrariado os arts. 7º, caput e inc. XII, e 37, inc. IX, da Constituição da República. Argumenta que “A temporariedade do vínculo dos servidores públicos contratados com base no inciso IX do art. 37 da CF não pode mitigar a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, já que o “princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, dentre os quais inclui-se os direitos sociais constitui-se em norma de hermenêutica constitucional que visa privilegiar os direitos humanos. dando-lhes a maior eficácia possível. (...) É de sabença que os servidores temporários contratados não considerados estatutários, tampouco celetistas, já que não são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). No entanto, uma vez admitidos na forma do inc. IX do art. 37 da CF, vinculam-se ao RGPS e por conseguinte, fazem jus a todos os benefícios constantes desse regime, inclusive a estabilidade provisória por acidente de trabalho e os direitos sociais previstos no art. 7º da CF como já decidiu essa Suprema Corte”. 3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o seguinte fundamento: “Nas razões do presente apelo extraordinário, afirma o recorrente que os acórdãos hostilizados violaram o art. 7, caput e inc. XXII, da CF.(...) Contudo, vislumbro que o dispositivo constitucional constante no art. 37, caput, apontado como violado pelo recorrente, sequer foi objeto de debate no acórdão combatido, de modo que não preencheu o necessário requisito do prequestionamento, incidindo, dessa maneira, o óbice intransponível consubstanciado pela Súmula n. 282, do STF” (fl. 157, doc. 2). 4. A Procuradoria-Geral da República opinou: “Recurso extraordinário com agravo. Recenseador do IBGE. Contratação temporária. Serviço de excepcional interesse público. Pretendido reconhecimento de estabilidade provisória acidentária, em face dos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CR. O STF, no ARE 646.000, reconheceu a repercussão geral do tema relativo à possibilidade de extensão do direito de férias e de 13º salário, previstos no art. 39, § 3º, da CR, aos servidores contratados na forma do art. 37, IX, da CR. Aplicação do art. 328, par. único, do RISTF, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para a observância do disposto no art. 543-B do CPC. O acórdão recorrido diverge do STF, pois nega aos servidores

contratados em caráter temporário a extensão dos direitos sociais do art. 7º da CR, nos moldes do art. 37, IX, do mesmo diploma legal. (...) Parecer pela devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. Caso assim não se entenda, é o parecer pelo provimento do agravo para parcial provimento do recurso extraordinário” (grifos nossos). Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 5. O art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu que o agravo contra decisão que inadmite recurso extraordinário processa-se nos autos do processo, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso. Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 6. Inicialmente, cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria está prequestionada. 7. No acórdão recorrido, o Desembargador Relator afirmou: “Compulsando os autos, verifico às fls. 23/24 v. que o autor celebrou contrato com o IBGE em 26/02/2007, com vigência até 27/03/2007, tendo por objeto a prestação de serviços pertinentes à coleta de dados, nos termos do art. 323 da Lei 8.112/1990, com prorrogação até 31/08/2007, conforme Termo Aditivo à fl. 33, amparado na Cláusula Terceira do instrumento contratual. Com efeito, a Administração Pública, respaldada pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal/1998, pode realizar contratações, por tempo determinado, com o intuito de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo esta matéria hoje disciplinada pela Lei 8.745/1993. Desta forma, o contrato celebrado pelo autor possui vínculo de natureza jurídico-administrativa, aplicando-se, no que couber, as regras do estatuto dos servidores públicos federais, não havendo falar em direito subjetivo à assinatura da CTPS nem em estabilidade provisória após o término da licença-saúde. (...) Ademais, conforme bem asseverou o MM Juiz a quo, inexistindo ato ilícito, não há o que se falar em condenação por danos morais, uma vez que o IBGE demonstrou ter recolhido a contribuição previdenciária e pago os valores devidos (fls. 126/132) e, ainda que de maneira intempestiva, encaminhado à Comunicação de Acidente de Trabalho ao INSS” (grifos nossos). 8. Este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada neste recurso ao analisar o Agravo em Recurso Extraordinário n. 646.000, Relator o Ministro Marco Aurélio. Em sua manifestação, o Ministro Relator afirmou: “SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO TEMPORÁRIA. EXTENSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ADMISSÃO NA ORIGEM RECURSO EXTRAORDINÁRIO AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. REPERCUSSÃO GERAL. (...) A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Cível nº 1.0145.09.557770-9/001, assentou a possibilidade de extensão do direito de férias acrescidas do terço constitucional e de 13º salário aos servidores e empregados públicos contratados na forma do artigo 37, inciso IX, da Carta Federal, sob vínculo trabalhista, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Concluiu que os direitos sociais constitucionalmente previstos seriam aplicáveis a todo trabalhador, independentemente da natureza do vínculo existente, ante o princípio da isonomia. O Estado de Minas Gerais, no extraordinário interposto com alegada base na alínea a do permissivo constitucional, articula com transgressão ao artigo 39, § 3º, do Diploma Maior. Sustenta que os direitos versados no citado artigo somente alcançariam servidores públicos ocupantes de cargos públicos efetivos, excluindo-se os que exercem função pública temporária. Aduz justificar-se o tratamento diferenciado pela natureza do vínculo jurídico entre as partes, que seria de contrato temporário de trabalho por excepcional interesse da administração pública. Ressalta estarem previstos todos os direitos da recorrida no referido contrato, motivo pelo qual inexigível qualquer outra parcela não constante daquele documento. Assevera ser nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sob o ângulo da repercussão geral, diz da relevância do tema em discussão do ponto de vista jurídico, por estar em jogo o alcance do artigo 39, § 3º, da Lei Maior.

Presente estaria a importância econômica, pois, caso mantida, a decisão impugnada acarretaria grave prejuízo aos entes que contratam servidores e empregados públicos por prazo determinado. (...) 2. A controvérsia é passível de repetir-se em inúmeros casos, possuindo repercussão social que se irradia considerada a Administração Pública. Cumpre ao Supremo definir o alcance do disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal presentes aqueles que são arregimentados por meio de vínculo trabalhista ante necessidade temporária e excepcional do setor público” (DJe 28.6.2012, grifos nossos). Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem para aguardar o julgamento do mérito e, após a decisão, observar o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 9. Pelo exposto, dou provimento a este agravo para admitir o recurso extraordinário, determinando a observância do art. 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2014. Ministra CÂRMEN LÚCIA Relatora

Paráfrase:

DECISÃO REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

O agravo contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi julgado. O recurso foi inadmitido porque o acórdão recorrido violou alguns artigos da Constituição Federal. A questão está em disputa e pode surgir novamente em muitos casos, então precisa ser resolvida.

O relator disse que a contratação temporária de servidores públicos pode ter direitos sociais, como férias e 13º salário, conforme o artigo 37, inciso IX, da Constituição. O tribunal de origem negou esses direitos, mas o Supremo Tribunal Federal disse que isso não é correto.

Por isso, os autos devem ser devolvidos ao tribunal de origem para que ele reavalie a decisão com base no artigo 543-B do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário foi admitido e a questão precisa ser resolvida para evitar que outros casos sejam afetados.

Operação	Onde ocorre
Split	Separação do título “DECISÃO – REPERCUSSÃO GERAL” da explicação detalhada sobre múltiplos casos.
Merge	Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário resumido em uma frase coesa.
Edit	Ajuste de clareza e coesão na explicação do motivo da inadmissão do recurso.
Insert	Inclusão do contexto de repercussão geral
Merge	Combinação e reescrita da explicação sobre direitos sociais de servidores temporários.
Merge + Insert	União do efeito prático da decisão com referência legal para devolução ao tribunal de origem.

Frase 19

Original:

DECISÃO PROCESSO SUBJETIVO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO –INADMISSÃO. 1. O assessor Dr. Alexandre Freire prestou as seguintes informações: O Município de Natal busca a admissão, no processo, como

assistente litisconsorcial. Discorre sobre o mérito da controvérsia. Alega a relevância do tema em debate para os entes federativos municipais. Requer a extensão dos efeitos da liminar postulada pelo Estado do Rio Grande do Norte. 2. Muito embora a matéria versada na demanda seja de interesse do requerente, não há como ouvi-lo no processo, porquanto este ficaria inviabilizado consideradas a totalidade de Municípios existentes no Estado. Acresce o fato de a admissibilidade de terceiro correr à conta de concepção do Relator quanto à representatividade e aos esclarecimentos que possa prestar. 3. Ante o quadro, indefiro o pleito formalizado. Devolvam a peça ao requerente. 4. Publiquem. Brasília, 30 de maio de 2016. Ministro MARCO AURÉLIO Relator

Paráfrase DECISÃO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – INADMISSÃO. 1. O assessor Dr. Alexandre Freire informou que o Município de Natal solicita a admissão no processo como assistente litisconsorcial, argumentando a importância do tema para os municípios. Requer também que a liminar proposta pelo Rio Grande do Norte tenha efeitos amplos. 2. Apesar da matéria ser de interesse do requerente, não é possível ouvi-lo porque envolveria todos os municípios do Estado, o que inviabilizaria o processo. Além disso, a admissão de terceiro depende da opinião do relator sobre representatividade e esclarecimentos. 3. Por isso, indefiro a solicitação. Devolva a peça ao requerente. 4. Publique. Brasília, 30 de maio de 2016. Ministro MARCO AURÉLIO Relator

Operação	Onde ocorre
Merge	1. O assessor Dr. Alexandre Freire prestou as seguintes informações: O Município de Natal busca a admissão, no processo, como assistente litisconsorcial. Discorre sobre o mérito da controvérsia. → Fusão do conteúdo para um parágrafo coeso.
Edit	Alega a relevância do tema em debate para os entes federativos municipais. Requer a extensão dos efeitos da liminar postulada pelo Estado do Rio Grande do Norte. → O assessor Dr. Alexandre Freire informou que o Município de Natal solicita a admissão no processo como assistente litisconsorcial, argumentando a importância do tema para os municípios. Requer também que a liminar proposta pelo Rio Grande do Norte tenha efeitos amplos.
Merge	2. Muito embora a matéria versada na demanda seja de interesse do requerente, não há como ouvi-lo no processo, porquanto este ficaria inviabilizado consideradas a totalidade de Municípios existentes no Estado. → Fusão das ideias com a frase seguinte, mantendo sentido jurídico.
Edit	Acresce o fato de a admissibilidade de terceiro correr à conta de concepção do Relator quanto à representatividade e aos esclarecimentos que possa prestar. → Além disso, a admissão de terceiro depende da opinião do relator sobre representatividade e esclarecimentos.
Merge	3. Ante o quadro, indefiro o pleito formalizado. Devolvam a peça ao requerente. → Por isso, indefiro a solicitação. Devolva a peça ao requerente.
Edit	4. Publiquem. Brasília, 30 de maio de 2016. Ministro MARCO AURÉLIO Relator → 4. Publique. Brasília, 30 de maio de 2016. Ministro MARCO AURÉLIO Relator

Frase 20

Original:

Decisão Por meio da Petição 49.923/2018 (doc. 16), a União informa que: (a) consta erro material na petição inicial da presente reclamação quanto à indicação do processo no âmbito do qual foram proferidas as decisões em favor de Aline Fabiana Campos Pereira, pois, em vez do Processo nº 0506194-72.2015.4.05.8401, as decisões citadas foram proferidas no bojo do Processo nº 0513990-20.2015.4.05.840 (fl. 2); e (b) ademais, a sentença foi proferida pelo juízo da 7ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, e não pelo juízo da 13ª, consoante indicado na petição inicial (fl. 2). Ao final, requer a retificação da petição inicial e, por conseguinte, da decisão monocrática para constar como ato reclamado o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte, nos autos do Processo nº. 0513990-20.2015.4.05.8400, cujo curso se deu, inicialmente, perante a 7ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado o Rio Grande do Norte (fl. 3). É o relatório. Decido. De fato, há erro material a ser sanado. Conforme assevera a parte autora, houve equívoco nas informações prestadas na petição inicial, o que gerou o presente desacerto. Isso porque, o ato reclamado refere-se à decisão proferida pela 7ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte no Processo 0513990-20.2015.4.05.840, e não à sentença atribuída à 13ª Vara do Juizado Especial Federal no Processo 0506194-72.2015.4.05.8401. Diante do exposto, com base no art. 494, inciso I, do CPC, procedo à correção do erro material constante da parte dispositiva da decisão monocrática, de 25 de maio de 2018, que passa a ter a seguinte redação: Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido apenas para permanecer SUSPENSO o andamento do Processo 0513990-20.2015.4.05.840, em curso perante a 7ª Vara do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente

Paráfrase:

A União informa que há um erro na petição inicial da reclamação. As decisões referidas não foram tomadas no processo 0506194-72.2015.4.05.8401, mas no processo 0513990-20.2015.4.05.840. Além disso, a sentença foi proferida na 7ª Vara do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte, e não na 13ª, conforme indicado na petição. Por isso, pede a correção da petição inicial e da decisão monocrática para refletir o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte no processo 0513990-20.2015.4.05.840. Decido que há erro material a ser corrigido. A parte autora cometeu um equívoco na petição inicial, o que gerou o desacerto. O ato reclamado é a decisão da 7ª Vara do Juizado Especial Federal no processo 0513990-20.2015.4.05.840, e não a sentença da 13ª Vara no processo 0506194-72.2015.4.05.8401. Com base no artigo 494, inciso I, do CPC, corrijo o erro na decisão monocrática de 25 de maio de 2018. A decisão fica com a seguinte redação: JULGO PROCEDENTE o pedido apenas para manter SUSPENSO o processo 0513990-20.2015.4.05.840, que está na 7ª Vara do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte. Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente.

Operação	Onde ocorre
Merge	Por meio da Petição 49.923/2018 (doc. 16), a União informa que: (a) ... (b) ... → Fusão dos itens (a) e (b) em um parágrafo único.

Operação	Onde ocorre
Edit	...há erro material na petição inicial da presente reclamação quanto à indicação do processo... → A União informa que há um erro na petição inicial da reclamação. As decisões referidas não foram tomadas no processo 0506194-72.2015.4.05.8401, mas no processo 0513990-20.2015.4.05.840. Além disso, a sentença foi proferida na 7ª Vara do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte, e não na 13ª, conforme indicado na petição.
Edit + Delete	Ao final, requer a retificação da petição inicial e... → Por isso, pede a correção da petição inicial e da decisão monocrática para refletir o acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Norte no processo 0513990-20.2015.4.05.840.
Merge	É o relatório. Decido. De fato, há erro material a ser sanado. Conforme assevera a parte autora, houve equívoco nas informações prestadas na petição inicial... → Combinação das frases iniciais em sequência lógica e coesa.
Edit	...o ato reclamado refere-se à decisão proferida pela 7ª Vara do Juizado Especial Federal... → O ato reclamado é a decisão da 7ª Vara do Juizado Especial Federal no processo 0513990-20.2015.4.05.840, e não a sentença da 13ª Vara no processo 0506194-72.2015.4.05.8401.
Edit	Diante do exposto, com base no art. 494, inciso I, do CPC, procedo à correção do erro material... → Com base no artigo 494, inciso I, do CPC, corrijo o erro na decisão monocrática de 25 de maio de 2018.
Edit	Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, JULGO PROCEDENTE o pedido apenas para permanecer SUSPENSO o andamento do Processo 0513990-20.2015.4.05.840... → A decisão fica com a seguinte redação: JULGO PROCEDENTE o pedido apenas para manter SUSPENSO o processo 0513990-20.2015.4.05.840, que está na 7ª Vara do Juizado Especial Federal do Rio Grande do Norte.
Edit + Insert	Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado digitalmente → Publique-se. Brasília, 8 de agosto de 2018. Ministro Alexandre de Moraes Relator. Documento assinado digitalmente.